

1508651-73.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR JOSÉ DIAS JÚNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 16 de maio de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508651-73.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508651-73.2022.8.26.0228 PD 468/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR JOSÉ DIAS JÚNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 16 de maio de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª

VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a)

Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Paulo Rogério Bastos Costa, presente o réu Valdir José Dias Junior, acompanhado pela Dra. Aleksandra Valentim Silva - OAB/SP 265.070. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa, foi dito que desistia da oitiva da testemunha Vinicius Brito Ribeiro, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos

termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu VALDIR acha-se processados sob os fatos descritos na Denúncia. A Denúncia foi recebida; resposta a acusação consta nos autos. Também nesta data houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. É o breve relatório. A denúncia é procedente. O laudo químico toxicológico consta a fls.. 140/142. E a prova produzida demonstra a autoria dos fatos pelo réu. Narram os policiais que efetuavam operação no local dos fatos. Os policiais abordaram o veículo e encontraram a droga descrita na Denúncia em uma sacola. O réu VALDIR assumiu que era o proprietário das drogas encontradas. O réu foi interrogado nesta data e confessou os fatos. Quanto ao depoimento de policiais, assim como de agentes penitenciários, a jurisprudência dominante é firme no sentido de conferir-lhe validade como qualquer outro, já que como servidores públicos que são, têm no desempenho de suas funções, presunção de agirem escorreitamente no regular cumprimento de suas atribuições, salvo prova em contrário. Oportuno trazer à colação os seguintes julgados: ENTORPECENTES - "Tráfico - Fragilidade probatória - Inocorrência- Depoimentos de policiais sem discrepâncias e em harmonia com a prova - Recurso não provido." (Apelação Criminal n. 227.393-3 - São José do Rio Preto - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 28.08.97 - V.U. * 742/262/05) PROVA CRIMINAL - "Testemunhal - Hipótese de tóxicos - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício da função - Condenação mantida - Recurso não provido." (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 154.163-3 - São Paulo - 26.09.94) "Não existe dispositivo legal que vede ao policial ser testemunha e pequenas divergências em depoimentos não anulam a prova, confirmada de forma segura na parte principal." (TACRIM-SP -AC 204.909 - Rel.Castro Duarte -JUTACRIM 60/171) "Em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o policial não está impedido de depor e seu depoimento deve ser valorado como qualquer outro, não se compreendendo que, aprioristicamente, seja repelido como eivado de suspeição ." (TACRIM-SP -AC- Rel. Silva Franco - JUTACRIM 46/365). "Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências." (TJSP -AC- Rel. Silva Leme -RT 417/94). Pelo quadro probatório que restou demonstrado que réu estava com as drogas e que se destinava à terceiros, ante a forma encontrada, qual seja em tijolos brutos denotando indústria, e assim, indicando destinação a terceiros, somando-se o depoimento dos policiais sendo que o réu admitiu que transportou a droga. Assim, de rigor a procedência da Denúncia. Quanto à dosimetria da pena, quanto ao disposto no artigo 59 do Código Penal, bem como artigo 42 da Lei 11343/06, tem-se na primeira fase a grande quantidade de droga apreendida, bem como há antecedente diferente da agravante. Na segunda fase consta atenuante da confissão. Na terceira fase inviável o redutor do parágrafo quarto do artigo 33, pois consta grande quantidade de drogas e a reincidência." Dada a palavra à Dra. Defensora do réu, manifestou-se oralmente, sendo gravada em mídia anexada aos autos, sua sustentação. "Em resumo a Defesa requereu: a absolvição do acusado, por ser medida de Justiça. Subsidiariamente, em caso de condenação, por conta da confissão do réu ao ser interrogado nesta data, requereu a imposição da pena mínima, considerada a atenuante da confissão; o estabelecimento do regime mais favorável; e a expedição de alvará de soltura clausulado." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. VALDIR JOSÉ DIAS JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque em 11 de abril de 2022, por volta das 15h10min, na Estrada do Campo Limpo, n.1200, Campo Limpo, nesta cidade e comarca da Capital, transporta e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) tijolo contendo 1,1kg (um quilo e cem gramas) de cocaína e 02 (três) tijolos contendo 1,8kg (um quilo e oitocentos gramas) de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso

em flagrante delito e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia, o réu foi citado, sendo apresentada resposta à acusação. Durante a instrução criminal foram ouvidos os Policiais Civis responsáveis pela prisão em flagrante. As partes desistiram de demais oitivas e o réu foi interrogado. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa, por conta da confissão do réu em Juízo, requereu: a pena mínima, aplicando-se a atenuante do art. 65, III, d, do CP; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 08/10; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12; pelo laudo de constatação de fls. 41/44; pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 140/142; pelos depoimentos dos Policiais Civis; e pela confissão do acusado, seja perante a Autoridade Policial, seja em Juízo, nesta data. Segundo restou apurado, consoante declarações de Vinícius Brito Ribeiro, motorista de aplicativo, o réu VALDIR, acompanhado de sua companheira Thayná Kimberlim Santos Boto, solicitou um veículo pelo aplicativo 99, para levá-lo do endereço Rua José Gonçalves do Espírito Santo, nº 133, Taboão da Serra/SP, para a Rua Francisco da Cruz Melão, 1783, Parque Munhoz, nesta cidade e comarca. O motorista Vinícius não sabia que o acusado tinha por escopo buscar drogas, utilizando para tanto o veículo do declarante, para o transporte do entorpecente, o que restou verificado durante a fiscalização de uma blitz da Polícia Civil. Com efeito, pelo que se extrai das declarações de Vinícius e ainda de Thayná Kimberlim, companheira do acusado, após a solicitação pelo aplicativo, foi enviado pelo App 99 Taxi, o veículo Ford Ka, placa QPG2I49, cor prata, tendo como motorista Vinícius Brito Ribeiro, sendo a corrida realizada normalmente. Ao final, VALDIR pediu para que o motorista aguardasse, pois, desembarcaria para pegar o valor da corrida com seu primo para realizar o pagamento, permanecendo a companheira dele no veículo. Após breve momento, VALDIR voltou a veículo com uma sacola e solicitou que o motorista Vinícius realizasse a viagem de volta para o endereço Rua José Gonçalves do Espírito Santo, n. 133, Taboão da Serra/SP, combinando que pagaria o mesmo valor da corrida de vinda. Foi justamente no trajeto de volta que, segundo os Policiais Civis Luivo e Desidério, constatou-se que VALDIR realizava o transporte de grande quantidade de drogas, as quais fora buscar no endereço da Rua Francisco da Cruz Melão, 1783, Parque Munhoz, nesta Capital. Vejamos. Ouvidos na fase policial e em Juízo, portanto sob o crivo do contraditório, os policiais civis deram versões uníssonas. Esclareceram que na data dos fatos realizavam bloqueio policial, do tipo "blitz", em cumprimento a ordem de serviço denominada "Operação Capital Mais Segura - DECAP". Eis que passou pelo bloqueio o veículo ocupado pelo acusado e demais ocupantes. Por conta do nervosismo externado, deram ordem de parada, para proceder a regular fiscalização. Do veículo desembarcaram o motorista Vinícius, assim como o réu VALDIR e sua companheira, ocupantes do banco traseiro. Durante a busca veicular localizaram ao pé do banco de trás, justamente onde estava o réu VALDIR, uma sacola contendo os entorpecentes supra descritos. O réu VALDIR admitiu que era o único responsável pelo transporte da droga, excluindo qualquer envolvimento do motorista Vinícius e de sua companheira. No mesmo sentido foram os depoimentos prestados perante a Autoridade Policial pelo motorista Vinícius e por Thayná Kimberlim, companheira do acusado. Interrogado em Juízo, na presente data, após prévia entrevista reservada com sua Defensora, o réu VALDIR reiterou o teor da confissão policial. Confirmou que realmente foi buscar a droga e para tanto se valeu da corrida do motorista Vinícius, o qual desconhecia seu intento. Era o único responsável pelo transporte do entorpecente, sendo que Thayná igualmente não tinha qualquer envolvimento com seu desiderato. Agiu a pedido de "um amigo", cujos dados qualificativos não deseja fornecer, sendo que receberia pelo transporte da droga a quantia de R\$ 800,00. Enfim, diante do contexto probante, incontroverso restou que o réu procedia ao transporte de grande quantidade de drogas a granel, destinada à venda e ao consumo de terceiros, sendo mister a formalização do decreto condenatório, nos termos da denúncia. Passo à dosagem da pena. Na fase do artigo 59 do Código Penal, diante dos registros criminais do acusado (fls. 45/47, 51/56, 99/113 e 143/151) e da grande quantidade/variedade de droga apreendida (fls. 140/142), fixo a pena-base

em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria de pena, tomo por base a condenação certificada a fls. 48, para fins de reincidência. Mas em contrapartida, o réu confessou o delito, pelo que a agravante da reincidência fica compensada com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase de dosimetria de pena, consigno que o acusado denotou habitualidade criminosa e que extrai da delinquência sua subsistência. Por certo que, diante do "modus operandi" ora apurado, consistente em transportar grande quantidade/variedade de drogas, o agente está ligado a organizações criminosas que operam no ilícito comércio do narcotráfico, deveras prejudicial aos nossos jovens e àqueles com baixa auto-estima. Entendo que a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, se mostra incompatível com as circunstâncias do injusto penal. Torno portanto definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além dos 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor do piso mínimo. Isto posto, CONDENO o réu VALDIR JOSÉ DIAS JUNIOR, RG/SP 43.058.593, ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal. O tráfico ilícito de drogas é crime equiparado aos hediondos, sendo vedada a aplicação dos substitutivos penais (CP, art. 44), do "sursis" ou de benesses correlatas. Deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, consoante norma cogente do artigo 2º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.072/90 (com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007). Anoto ainda que o sentenciado ficou preso cautelarmente durante o curso do processo. Não tem o direito de apelar em liberdade, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691), sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Ademais, o acusado não comprovou o exercício de regular labor, sendo certo que, se colocado em liberdade, voltará a tirar seu sustento do tráfico ilícito de drogas e da delinquência, em prejuízo da Sociedade. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade, recomendando-se o réu na prisão. O sentenciado sai intimado a fazer o pagamento da pena de multa, ora calculada em R\$ 23.553,20, no prazo de quinze dias. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA